

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

S návrhem Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v částech, které vymezují akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice, nesouhlasím. Jako občan trvale bydlící v dotčeném území uplatňuji následující připomínky a žádám, aby k nim bylo přihlédnuto.

Odůvodnění námitek:

1. Akcelerační režim omezí standardní posouzení vlivů

Nesouhlasím s aplikací akceleračního režimu, neboť omezí standardní procesy posuzování vlivů, které jsou pro tak rozsáhlé záměry nezbytné. Zařazením lokality mezi akcelerační oblasti se snižuje rozsah standardních posouzení EIA a souvisejících procesů. Pro lokalitu s prokazatelnými střety to znamená oslabení ochrany obyvatel i přírody – přesně to, čemu má RED III v akceleračních oblastech předcházet.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb.; směrnice EIA 2011/92/EU.

2. Bez dat nelze rozhodnout o akceleračním režimu

Vznáším námitku proti tomu, aby o akceleračním režimu bylo rozhodováno, aniž by bylo k dispozici dostatek konkrétních dat. Pro odpovědné rozhodnutí o akceleračním režimu je nutné mít data o hluku, dopadech na faunu, dopadech na krajinu a kumulativních vlivech již nyní. Pokud je třeba je teprve doplňovat, je rozhodování zatíženo informačním deficitem.

Právní podklad: Správní řád č. 500/2004 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip předběžné opatrnosti.

3. Vzdálenost od obytné zástavby není dostatečně řešena

Vznáším námitku proti tomu, že návrh dostatečně neřeší minimální vzdálenost větrných elektráren od obytné zástavby v obcích jižního Plzeňska. V mnoha evropských zemích jsou stanoveny minimální odstupy turbín od obytné zástavby v řádu kilometrů, právě s ohledem na ochranu zdraví. Návrh akceleračních oblastí přitom umisťuje VTE do nepřiměřené blízkosti obcí, aniž by srovnatelnou ochrannou vzdálenost garantoval.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip prevence.

4. Akcelerační režim ohrožuje populace chráněných druhů

Nesouhlasím s tím, aby akcelerační režim omezil možnost individuálního posouzení vlivů na chráněné druhy a jejich populace. Pro řadu chráněných druhů ptáků a netopýrů má i ztráta několika jedinců ročně populačně významné důsledky. Akcelerační režim však standardní biologická hodnocení omezuje, čímž se zvyšuje riziko nezvratných škod na populacích druhů, které u nás chráníme.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb. (§ 49 a § 50); směrnice o ptácích a stanovištích; princip prevence.

5. Nesouhlas s umístěním VTE na horizontech nad obcemi

Nesouhlasím s umístěním větrných elektráren na horizontech bezprostředně nad obcemi jižního Plzeňska. Elektrárny umístěné na horizontu budou v krajině dominovat z údolních poloh, kde se obce nacházejí. Zesílí vizuální zátěž, psychologický tlak a budou výrazně zhoršovat kvalitu bydlení obyvatel, kteří mají větrné turbíny stále v zorném poli.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

K obdobnému závěru dospívají i odborné studie, mj.: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

6. Nesouhlas s další industrializací venkovské krajiny

Nesouhlasím s další industrializací venkovské krajiny jižního Plzeňska, kterou by zařazení akceleračních oblastí AOV 51, 62 a 63 do územního plánu zahájilo. Kombinace větrných elektráren, plánované dálnice D20, stávajícího a plánovaného vedení velmi vysokého napětí a další technické infrastruktury povede k zásadní změně charakteru dosud převážně venkovského území. Princip udržitelného rozvoje vyžaduje, aby tyto vlivy byly posuzovány společně, ne odděleně.

Právní podklad: Stavební zákon č. 283/2021 Sb.; § 18 zákona č. 114/1992 Sb.; princip udržitelného rozvoje.

7. Souhrnný dopad na zdraví obyvatel chybí

Nesouhlasím s tím, že chybí posouzení souhrnného dopadu všech tří akceleračních oblastí na zdraví obyvatel jižního Plzeňska. Dopady izolované turbíny a dopady tří navazujících větrných parků jsou diametrálně odlišné. Obyvatelé budou vystaveni hluku z více směrů, dlouhým horizontům plným turbín a kumulaci flicker efektu. Dokumentace tento souhrnný stav nezobrazuje.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); čl. 31 a čl. 35 Listiny.

8. Návrh zasahuje do majetkových práv obyvatel

Vznáším námitku proti tomu, že návrh nepřímo zasahuje do majetkových práv vlastníků nemovitostí v dotčených obcích. Trvalé umístění obrovských staveb v zorném poli a akustickém dosahu obytných nemovitostí ovlivňuje jejich atraktivitu i tržní hodnotu. Tento zásah do hodnoty soukromého majetku nebyl v dokumentaci kvantifikován.

Právní podklad: Čl. 11 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip proporcionality.

Pro úplnost odkazují na recenzovaný zdroj: WHO (2018). Environmental Noise Guidelines for the European Region. Světová zdravotnická organizace.

Tímto uplatňuji své právo občana být slyšen a žádám, aby mé připomínky vedly k vypuštění akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu.

V dne

Podpis: